

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Memmingen
Hallhof 1
87700 Memmingen

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Waldbeuren
Tel.: 07585-7879749
E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 26.11.2025

Aktenzeichen 201 AR 716/25

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Kögl,

vielen Dank für Ihre Antwort, auf die ich kurz eingehen möchte:

Selbstverständlich ist es allein Aufgabe der Politik, über Klimaschutzmaßnahmen zu entscheiden.

Ebenso ist es jedoch Aufgabe der Prüfbehörden, im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung die Entscheidungsträger umfassend über die zu erwartenden Umweltschäden und Folgekosten zu informieren – diese fallen immer erst in der Zukunft an.

Meine Anzeige bezieht sich daher nicht auf eine mögliche zukünftige Mitverursachung, sondern auf wissenschaftlich gesicherte Kosten, die bereits heute entstehen – ebenso real wie andere anerkannte Verbindlichkeiten.

Nach aktuellem Stand der Forschung erfordert jeder realistische Entwicklungspfad der Menschheit bereits heute Maßnahmen zur CO₂-Entfernung („Carbon Removal“), selbst wenn die Emissionen sofort vollständig gestoppt würden. Daher steht jede zusätzliche Emission fossilen Kohlenstoffs in einem direkten Kausalzusammenhang mit konkreten Kosten: pro ausgestoßener Tonne CO₂ entstehen Umweltkosten in Höhe von etwa 500 bis 1.000 Euro für deren Entfernung.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie zu prüfen, ob die bereits durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen den folgenden rechtlichen Anforderungen genügen.

Es folgt ein konkretes Beispiel aus Memmingen:

Terminal-Erweiterung Flughafen Memmingen:

- Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
- Standort: Am Flughafen, 87766 Memmingerberg
- Investition: ca. 3 Millionen Euro
- Genehmigung: 2025

Ausbaumaßnahmen:

- Zweite Terminal-Ebene mit zusätzlichen Gates
- Parkplatzerweiterung + Parkhaus (1.800 Stellplätze geplant)
- Kapazitätserhöhung: 3,2 Mio. → 3,5 Mio. Passagiere (+300.000 jährlich)

CO2-Emissionen und Carbon Removal Kosten

Direkte Kosten (Terminal-Ausbau über 20 Jahre):

Emissionsquelle	CO2-Menge	bei 500 €/t	bei 1.000 €/t
Bauphase (einmalig)	350 t	175.000 €	350.000 €
Betrieb (jährlich)	115 t	57.500 €	115.000 €
20 Jahre gesamt	2.650 t	1.325.000 €	2.650.000 €

Indirekte Kosten durch zusätzlichen Flugverkehr nach Kapazitätserhöhung (+300.000 Passagiere/Jahr):

Szenario	CO2-Emissionen	bei 500 €/t	bei 1.000 €/t
Jährlich	183.300 t	91.650.000 €	183.300.000 €
20 Jahre	3.666.000 t	1.833.000.000 €	3.666.000.000 €

Hinweis: Die Flugverkehr-Emissionen fallen unter die Verantwortung der Airlines (Scope 3), nicht des Flughafenbetreibers. Sie zeigen jedoch die Größenordnung der durch den Flughafenausbau verursachten Gesamtkosten.

Rechtliche Bedenken

Es ist nicht öffentlich nachvollziehbar, ob für diesen Ausbau eine UVP-Vorprüfung nach Anlage 1 UVPG, Nr. 14.11 (Änderung/Erweiterung von Flughäfen) durchgeführt wurde.

Die Kapazitätserweiterung um 300.000 Passagiere führt zu zusätzlichen direkten Standort-Emissionen von ca. 80-150 t CO₂ jährlich (Heizung, Kühlung, Bodenstrom, Gepäckförderung, etc.). Über 20 Jahre entstehen dadurch Carbon Removal Kosten von 0,8-3 Millionen Euro, die bei der Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 2 UVPG (Schutzgut Klima) transparent gemacht werden müssen.

Die durch den Ausbau ermöglichten Flugemissionen von 183.300 t jährlich (300.000 zusätzliche Passagiere) fallen zwar unter die Verantwortung der Airlines, zeigen aber die Größenordnung der mittelbaren Klimaauswirkungen dieser Infrastrukturmaßnahme mit Carbon Removal Kosten von 1,8-3,7 Milliarden Euro über 20 Jahre.

Eine vollständige UVP hätte die direkten Kosten transparent machen und alternative Lösungen prüfen müssen (z.B. keine Kapazitätserweiterung, Verlagerung auf Bahn, Verbesserung bestehender Abläufe ohne Flächenerweiterung).

Rechtliche Begründung

Rechtsgrundlage: Nach § 2 UVPG müssen Umweltverträglichkeitsprüfungen die Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) bewerten.

Logische Kette:

1. Das Vorhaben emittiert faktisch CO₂ aus fossilem Kohlenstoff, unabhängig davon, ob die UVP dies erwähnt oder nicht.
2. Diese Emission beeinträchtigt das Schutzgut "Klima". Das ist naturgesetzlich zwingend und keine Ermessensfrage.
3. § 2 UVPG verpflichtet zur Bewertung aller Auswirkungen auf Schutzgüter. Die UVP muss die CO₂-Emissionen erfassen und bewerten.
4. Das CO₂-Budget für 1,5 Grad ist bereits überschritten. Das Bundes-Klimaschutzgesetz verpflichtet in § 1 zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Abkommen. Nach § 13 Abs. 1 KSG haben die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen die Klimaschutzziele zu berücksichtigen. Jede neue Emission erfordert daher zwingend Carbon-Removal - ein unmittelbarer Verursachungszusammenhang.
5. Carbon-Removal verursacht bezifferbare Kosten in Höhe von 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ (IPCC). Diese Kosten sind die sachgerechte Bewertung der Klimabeeinträchtigung.

Eine UVP, die weder die CO₂-Emissionen noch die Carbon-Removal-Kosten aufführt, verstößt gegen die Pflicht zur Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" gemäß § 2 UVPG. Die Notwendigkeit von Carbon-Removal ist spätestens seit dem IPCC-Sonderbericht 1.5°C (Oktober 2018) wissenschaftlich gesichert und wurde durch den IPCC AR6 (2021-2022) bestätigt. Die Kosten sind mit 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ bezifferbar. Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Weglassen dieser Kosten in UVPs könnte daher strafrechtlich relevant sein.

Ich bitte daher zu prüfen, ob bei den in Ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen – unabhängig davon, ob diese von TÜV Süd, TÜV Nord, DEKRA oder anderen beauftragten Prüforganisationen erstellt wurden – die Carbon-Removal-Kosten pflichtgemäß berücksichtigt wurden.

Mir ist bewusst, dass strafrechtliche Konsequenzen für vergangene UVPs schwierig sein können. Mein Anliegen ist jedoch, dass die zuständigen Prüfbehörden künftig auf ihre rechtliche Pflicht hingewiesen werden, Carbon-Removal-Kosten in UVPs auszuweisen, damit Entscheidungsträger auf vollständiger Grundlage entscheiden können.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel